

Публичная оферта об условиях предоставления сервиса «Чаевые»

Этот документ – предложение ООО «КЛАУДПЭЙМЕНТС» (далее - Процессор) и АО «ТБанк», Универсальная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций от 09.07.2024 г. № 2673 (далее – Банк) заключить с дееспособным физическим лицом договор об условиях использования сервиса «Чаевые» (далее - Договор).

В соответствии со ст. 428, 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) данное предложение является публичной офертой (далее – Оферта) о заключении Договора в виде договора присоединения и размещено по ссылке: https://static.cloudpayments.ru/docs/cloudtips_oferta.pdf

Преамбула

При заключении Договора Сторонами принимаются во внимание следующие обстоятельства:

- Банк является оператором по переводу денежных средств по смыслу п. 2 ст. 3. Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – ФЗ о НПС);
- Процессор является организацией-правообладателем и разработчиком специализированного аппаратно-программного комплекса (программного обеспечения — Сервиса «Чаевые»), предназначенного, в частности, для обеспечения приема и отправления электронных средств платежа физическими лицами посредством осуществления информационно-технологического взаимодействия между участниками расчетов.
- Взаимодействие Банка и Процессора в целях исполнения ими своих обязательств по Договору регламентируется отдельным, заключенным между ними договором № CloudTips-01 от 30.09.2019г., исполнение Банком условий Договора непосредственно связано с функционально-технологическими возможностями Сервиса «Чаевые».

Термины

- 1) **Банк-эмитент** — кредитная организация, уполномоченная в соответствии с законодательством, осуществлять эмиссию Карты;
- 2) **Карта** — инструмент безналичных расчетов, являющийся электронным средством платежа, предназначенный для совершения Держателем карты операций с денежными средствами, находящимися у Банка-эмитента, в соответствии с договором, заключенным между Банком-эмитентом и Держателем карты;
- 3) **Держатель карты** — физическое лицо, на имя которого Банком-эмитентом эмитирована Карта;
- 4) **Получатель** — дееспособное физическое лицо, использующее функционал Сайта и заключившее настоящий Договор, намеревающееся принимать на Карту Перевод;
- 5) **Личный кабинет** — персональный раздел Получателя на Сайте, являющийся частью программной инфраструктуры Сервиса «Чаевые», в котором Получателю доступно управление Сервисом, включающий в себя конфиденциальную информацию (в том числе персональные данные) Получателя и иные сведения в рамках взаимодействия Сторон по Договору. Получатель самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания размещаемой им в Личном кабинете информации требованиям действующего законодательства;
- 6) **Платежные системы (ПС)** — международные платежные системы VISA International, MasterCard Worldwide, национальная платежная система «МИР»;
- 7) **Отправитель** — дееспособное физическое лицо, использующее Карту для перечисления денежных средств в пользу Получателя в безналичном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
- 8) **Перевод** — денежные средства, перечисляемые на основании Поручения Отправителя, заключившего Договор, Получателю;

- 9) **Платежная страница** — размещенный на Сайте интерфейс Сервиса, используемый Отправителем для ввода реквизитов Карты и составления и передачи Поручения;
- 10) **Поручение** — распоряжение Отправителя на совершение Банком перевода безналичных денежных средств в пользу Получателя на основании предоставленной Отправителем и Процессором информации;
- 11) **Правила ПС** — документ (совокупность документов), содержащий условия участия в платежной системе, осуществления перевода денежных средств, оказания услуг платежной инфраструктуры, а также иные условия, определяемые оператором платежной системы в соответствии с действующим законодательством;
- 12) **Регистрация** — предоставление Получателем необходимых по условиям настоящего Договора данных Процессору посредством их ввода на Сайте или посредством авторизации с использованием сервиса Tinkoff ID с целью пользования Услугами Сервиса, к которым, в частности, относятся данные Карты для зачисления Переводов, номер мобильного телефона, адрес электронной почты;
- 13) **Tinkoff ID** — сервис Банка, который позволяет клиентам Банка осуществлять быструю авторизацию в Сервисе, включая передачу необходимых данных от Банка Процессору.
- 14) **Реферальная ссылка** — ссылка на Сайт, позволяющая Отправителю ввести информацию о сумме Перевода и реквизитах Карты Отправителя посредством заполнения формы на Платежной странице Сервиса;
- 15) **Сайт** — интернет-ресурсы Процессора, размещенные в сети Интернет по следующим адресам: <https://cloudtips.ru>, <https://начай.рф>, а также программное обеспечение, устанавливаемое на мобильное устройство (телефон, планшетный компьютер или иное устройство, поддерживающее установку такого программного обеспечения) Получателя, предоставляющее возможность Получателю указать данные Карты для зачисления Перевода, а также позволяющее Отправителю перечислить Перевод Получателю. Данное программное обеспечение является интерфейсной частью Сервиса «Чаевые»;
- 16) **Сервис «Чаевые» (Сервис)** — программно-аппаратный комплекс, доступ к которому обеспечивается функциональностью Сайта, позволяющий Отправителю осуществлять Переводы, а Получателю зачислить сумму Перевода на зарегистрированную им в Сервисе карту, исключительные права на который принадлежат Процессору (программа для ЭВМ CloudPayments Soft, свидетельство о регистрации ФИПС №2019619420 от 17.07.2019г., Программа для ЭВМ CloudTips, свидетельство регистрации ФИПС №2022613912 от 15.03.2022г.);
- 17) **Сторона** – Процессор, Банк, Отправитель либо Получатель в зависимости от контекста;
- 18) **Услуги Сервиса (Услуги)** – информационно-технологическое взаимодействие по предоставлению Получателю и Отправителю функциональности Сайта, обеспечивающей возможность осуществления Перевода Отправителем и получения суммы Перевода Получателем в безналичном порядке посредством Сервиса «Чаевые».
- 19) **Рекуррентный платеж** - регулярное автоматическое списание денежных средств с Карты Отправителя в пользу Получателя в рамках использования Сервиса, осуществляемое на основании заранее данного акцепта Отправителя. Условия совершения Рекуррентных платежей определяются Договором и Соглашением о рекуррентах.
- 20) **Соглашение о рекуррентах** – соглашение о предоставлении физическим лицам возможности совершения платежей в пользу Получателей посредством регулярных автоматических переводов денежных средств, размещенное по ссылке в сети Интернет: https://static.cloudpayments.ru/docs/recurrent_payment_tips.pdf

1. Предмет договора

- 1.1. Процессор за вознаграждение оказывает Получателю Услуги, в том числе по сбору, обработке и передаче информации о Переводе, а также в области обеспечения информационно-технологического взаимодействия между Отправителем, Получателем и Банком при осуществлении Переводов, совершенных с использованием Карт.

- 1.2. Банк осуществляет выполнение Поручений по Переводу, а также производит расчеты между Сторонами в счет оплаты Услуг Сервиса, предусмотренных Договором.
- 1.2.1. В рамках предоставления Услуг Банк осуществляет следующие действия:
- принимает, обрабатывает и исполняет поручения на совершение переводов по оплате Услуг Сервиса, а также осуществляет Перевод с Карты Отправителя на Карту Получателя;
 - перечисляет средства Отправителя на Карту Получателя;
 - производит полный или частичный возврат средств, ранее списанных с Карты Отправителя, в установленных в Договоре случаях.
- 1.3. Основным принципом осуществления переводов безналичных денежных средств для целей Договора является их добровольность. Принуждение со стороны Получателя не допускается.
- 1.3.1. К правоотношениям, возникающим между Отправителем и Получателем при совершении Перевода посредством использования функционала Сервиса, применяются нормы гражданского законодательства РФ, регламентирующие передачу денежных средств между физическими лицами в порядке дарения.
- 1.3.2. Совпадение в одном лице Отправителя и Получателя не допускается и является нарушением использования Сервиса.
- 1.4. Отношения между Получателем и Отправителем, не связанные напрямую с осуществлением Переводов посредством использования функционала Сервиса, не входят в предмет регулирования настоящего Договора и не порождают для Процессора или Банка каких бы то ни было обязанностей.
- 1.5. Стороны вправе использовать Сервис исключительно в пределах и для целей, предусмотренных Договором.
- 1.6. Получатель и Отправитель обязуются:
- 1.6.1. использовать Сервис исключительно в личных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской или иной деятельности, в том числе запрещенной законодательством Российской Федерации;
- 1.6.2. при использовании Сервиса и исполнении Договора не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, направленных на обход или нарушение требований законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
- 1.7. Получатель также обязуется:
- 1.7.1 осуществлять регулярное использование функциональности Сервиса (в том числе Личного кабинета, посредством авторизации в Личном кабинете) не реже одного раза в календарный год с целью своевременного получения информации от Процессора и (или) Банка о порядке исполнения Договора, его условиях, в том числе коммерческих, и соответствующих изменениях. Также необходимо посещать Личный кабинет с целью актуализации информации, необходимой для исполнения Договора (в частности, о своей Карте), и своевременного вывода денежных средств на Карту с учётом условий, предусмотренных п. 4.5. Договора (не позднее 540 календарных дней с момента получения первого Перевода).
- 1.8. Порядок исполнения Договора регулируется исключительно нормами ГК РФ о возмездном оказании услуг (ст. 779–783 ГК РФ).

2. Порядок заключения договора

- 2.1. Акцепт условий Оферты означает полное и безоговорочное принятие Получателем или Отправителем всех условий Договора без каких-либо изъятий или ограничений, и равносителен заключению двухстороннего письменного договора (ст. 434 ГК РФ).
- 2.2. Получатель акцептует Оферту после ознакомления с ней, путем совершения конклюдентных действий в виде Регистрации на Сайте.

- 2.2.1. При Регистрации Получатель предоставляет достоверную информацию, необходимую для использования Сервиса.
- 2.2.2. Успешное осуществление Получателем Регистрации признается полным и безоговорочным акцептом Оферты о заключении Договора.
- 2.2.3. Договор признается заключенным с момента Регистрации Получателя.
- 2.3. Отправитель акцептует Оферту путем последовательного совершения следующих конклюдентных действий:
 - 2.3.1. Перехода по Реферальной ссылке, предоставляемой Отправителю Получателем. Осуществляя такой переход, Отправитель подтверждает намерение воспользоваться Услугами Сервиса;
 - 2.3.2. Ознакомления с условиями Оферты;
 - 2.3.3. Осуществления Перевода посредством Сервиса. При формировании Поручения по Переводу Отправитель предоставляет информацию, необходимую для оказания Услуг, определенных Договором. Информация должна содержать достоверные сведения.
 - 2.3.4. Договор признается заключенным с момента осуществления Поручения на Перевод.
- 2.4. Срок акцепта условий Договора не ограничен.

3. Порядок исполнения договора

- 3.1. После заключения Договора Процессор:
 - 3.1.1. Предоставляет Сторонам доступ к Услугам Сервиса.
 - 3.1.2. Обеспечивает корректную и бесперебойную работу собственных аппаратных средств, каналов связи и технических средств, задействованных в реализации Сервиса «Чаевые».
 - 3.1.3. В режиме реального времени направляет Получателю уведомление о Перевode в Личном кабинете.
- 3.2. Процессор имеет право приостанавливать оказание Услуг Получателю или Отправителю в нижеуказанных случаях:
 - 3.2.1. при возникновении обстоятельств, не зависящих от Сторон и могущих, по мнению Процессора, повлечь значительные убытки для Процессора — на срок действия таких обстоятельств;
 - 3.2.2. при нарушении Получателем или Отправителем любого из своих обязательств, предусмотренных Договором;
 - 3.2.3. при получении в отношении Получателя уведомления от Банка о прекращении процедур запроса и (или) неполучения Процессором разрешения Банка на проведение операций с использованием Карт с целью осуществления перевода от Отправителя Получателю;
 - 3.2.4. при получении Процессором в отношении Получателя и (или) Отправителя уведомления от Банка о наличии у Банка сведений об осуществлении Получателем и (или) Отправителем мошеннической или иной незаконной деятельности;
 - 3.2.5. при получении Процессором уведомления от Банка о необходимости уплаты штрафов, наложенных на Банк со стороны международных платежных систем в случае, если выставление штрафа было обусловлено нарушением условий настоящего Договора со стороны Получателя или Отправителя. О приостановлении оказания Услуг Процессор не позднее даты такого приостановления направляет Стороне уведомление по электронной почте или иным доступным Процессору способом в случае отсутствия данных об электронной почте, указав причины и срока приостановления
 - 3.2.6. при возможности возникновения репутационных или иных рисков у Процессора или Банка, включая, но не ограничиваясь, рисков, обуславливающих значительные прямые или косвенные убытки для Процессора или Банка в результате исполнения Договора в отношении Получателя или Отправителя, в частности, в случаях, предполагаемого или действительного использования Получателем или Отправителем результата исполнения Договора в целях обхода и нарушения законодательства Российской Федерации, а также в случаях нарушения условий

Договора и целевого использования Сервиса последними.

- 3.3. Процессор вправе потребовать у Отправителя или Получателя предоставления информации об осуществленных переводах, в случае если необходимость такой информации вызвана соблюдениями требований законодательства, в том числе о противодействии легализации и финансированию терроризма.
- 3.4. В процессе исполнения Договора Банк:
- 3.4.1. осуществляет Переводы в соответствии с условиями Договора.
- 3.4.2. обеспечивает корректную и бесперебойную работу собственных аппаратных средств, каналов связи и технических средств, задействованных в реализации Сервиса «Чаевые».
- 3.4.3. не взимает с Отправителя или Получателя дополнительных комиссий, связанных с осуществлением Переводов, не предусмотренных Договором;
- 3.4.4. производит возврат денежных средств Отправителям, в случае установления Банком и/или Процессором факта осуществления Перевода с нарушениями условий Договора и/или действующего законодательства, и отсутствия оснований для удержания соответствующей суммы денежных средств Банком или Процессором.
- 3.5. Исполняя Договор, Получатель не имеет права возлагать на Отправителей никаких дополнительных расходов в связи с осуществлением ими Переводов с использованием Услуг.
- 3.6. Подключение Рекуррентных платежей осуществляется только при наличии технической возможности у Процессора, Банка и Банка-эмитента. Процессор не несет ответственности за невозможность подключения сервиса Рекуррентных платежей. Процессор вправе в любое время, по своему усмотрению, прекратить осуществление Рекуррентных платежей с Карты Отправителя.
- 3.7. Подключение Рекуррентных платежей осуществляется в соответствии с функциональными возможностями Сервиса и условиями Соглашения о рекуррентах.
- 3.8. Получатель соглашается с тем фактом, что совершение Рекуррентных платежей в его пользу возможно исключительно при наличии согласия Отправителя, которое Процессор получает в пользу Получателя в рамках Соглашения о рекуррентах от имени и за счет Получателя. Для этого Получатель уполномочивает Процессора получить такое согласие, при этом Получатель принимает на себя все права и обязательства, возникающие вследствие совершения в его пользу Рекуррентных платежей.

4. Вознаграждение процессора и порядок расчетов

- 4.1. За оказанные Услуги Процессор получает вознаграждение в размере комиссии, удерживаемой при осуществлении Перевода от Отправителя Получателю, если Сторонами не согласовано иное.
- 4.2. Минимальная сумма Перевода составляет 49,00 Р, максимальная – 3000,00 Р, если иное не согласовано Сторонами, при этом в указанном случае соответствующая доступная для Перевода сумма будет воспроизводиться на Платёжной странице и (или) указываться в Личном кабинете. Изменение максимального и минимального размера Перевода возможно только по согласованию Сторон.
- 4.3. Комиссия Процессора рассчитывается в процентном отношении от суммы Перевода и удерживается Банком в момент осуществления Перевода.
- 4.3.1. При расчете комиссии Процессора используется математический метод округления до целых чисел.
- 4.3.2. Комиссия Процессора, оплачиваемая Получателем, составляет нижеуказанные значения. Конкретный размер взимаемой Процессором Комиссии указывается в Личном кабинете Получателя:

Если Банком-эмитентом Карты Получателя является Банк	0–5% вне зависимости от суммы Перевода	
--	--	--

Если Банком-эмитентом Карты Получателя является иной банк	0–7% при сумме Перевода более или равной 1000,00 Р	кроме того, НДС по ставке, установленной действующим законодательством
	0–7% и 30,00 Р при сумме Перевода менее 1000,00 Р	

- 4.3.3. Комиссия Процессора, оплачиваемая Получателем, составляет указанные в п. 4.3.2 Оферты значения, если иное не согласовано Сторонами, в частности:
- не указано в специальных (индивидуальных) условиях в Личном кабинете;
 - не определено условиями акции или иными документами по соглашению Сторон.
- 4.4. Суммы Переводов перечисляются Банком на Карту Получателя в течение 3 рабочих дней с момента получения Поручения, за вычетом комиссии Процессора, если специальный порядок передачи Поручения не инициирован Получателем в соответствии с Договором.
- 4.5. Если Получатель активировал функционал «Накопление», то перечисление суммы Перевода или Переводов на Карту Получателя осуществляется путем нажатия Получателем в Личном кабинете кнопки «Получить» или «Перевести».
- 4.5.1. До указанного момента общая сумма Переводов Получателю суммируется и отображается в Личном кабинете в виде совокупного баланса Получателя.
- 4.5.2. Получатель может вывести денежные средства на Карту Получателя единым платежом не позднее 540 календарных дней с момента получения первого Перевода, совершенного после активации функционала «Накопление» в любой момент времени.
- 4.5.3. С даты получения первого Перевода после каждого вывода средств Получателю вновь предоставляется 540 календарных дней для накопления Переводов.
- 4.5.4. При заключении Договора функционал «Накопление» активирован по умолчанию. Соответствующая деактивация функционала «Накопление» возможна в любой момент времени по усмотрению Получателя в Личном кабинете после завершения регистрации Карты в Сервисе.
- 4.6. Отправитель Перевода с целью компенсации Получателю расходов по оплате комиссии Процессора вправе в добровольном порядке увеличить сумму Перевода пропорционально размеру комиссии Процессора.
- 4.6.1. Для этого Отправитель активирует на Платёжной странице соответствующий чекбокс с текстом «Возместить комиссию сервиса (сумма комиссии) Р».
- 4.6.2. В указанном случае итоговый размер комиссии Процессора будет указан на Платёжной странице, а 30,00 Р составит комиссия за вывод Получателем денежных средств в размере менее 1000,00 Р на Карту (без учета НДС), Банком-эмитентом которой не является Банк, если иное не указано в Личном кабинете.
- 4.7. В случае невозможности осуществления Банком Перевода на Карту Получателя по причине недействительности этой Карты или отсутствия выбранной Получателем Карты, или иной причине и неустранения Получателем данных обстоятельств в срок более 540 календарных дней с момента передачи Поручения, сумма Перевода учитывается в качестве комиссии Процессора в соответствии с условиями п. 4.8. Договора.
- 4.8. Стороны отдельно оговаривают, а Получатель подтверждает факт ознакомления и согласия с тем, что Процессор несет расходы в связи с поддержанием работы Личного кабинета Получателя, в связи с чем случае невозможности осуществления Банком Перевода на Карту Получателя по причине недействительности этой Карты или отсутствия выбранной Получателем Карты и неустранения Получателем данных обстоятельств в срок более 540 календарных дней с момента передачи Поручения, сумма Перевода учитывается в качестве комиссии Процессора за обеспечение поддержки работы Личного кабинета за данный период.
- 4.9. В случае взыскания Банком с Процессора сумм удержаний в форме штрафов по операциям Перевода, проведенным с нарушением условий Договора, и/или положений применимого законодательства, и/или правил ПС, и/или по операциям Перевода, заявленным Банками-эмитентами как проведенными не Держателем карты, а равно заявленным как

мошеннические или оспоренным по любым иным основаниям, Получатель обязуется в течение 3 рабочих дней с момента получения требования Процессора возместить последнему уплаченные Банку суммы удержаний.

- 4.10. В случае неисполнения Получателем своих обязательств, предусмотренных п. 1.7.1., Процессор и (или) Банк вправе приостановить исполнение услуг, предусмотренных Договором, в частности ограничить или прекратить предоставление возможности осуществления Переводов, направив Получателю уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до реализации указанного правомочия. В случае последующего неисполнения Получателем обязательств, предусмотренных п. 1.7.1., в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента отправки Процессором и (или) Банком указанного уведомления, Процессор и (или) Банк вправе заблокировать Получателю доступ в Личный кабинет, взыскать сумму Комиссии в размере не выведенных Получателем денежных средств, а также расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5. Условия перевода

- 5.1. Отправитель осуществляет Перевод в пользу Получателя в размере, определяемом им самостоятельно путем ввода суммы Перевода на Платежной странице.
- 5.2. После получения Банком от Процессора информации о необходимости перечисления суммы Перевода на Карту Получателя осуществление полного или частичного возврата суммы Перевода на Карту Отправителя невозможно.
- 5.3. При успешном исполнении Поручения по Переводу Отправитель, желающий отменить данное Поручение по Переводу или вернуть денежные средства, самостоятельно оформляет документы для подтверждения такой отмены и обращается в соответствующий Банк-эмитент.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

- 6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
- 6.2. Банк несет ответственность за исполнение своих обязательств, связанных с осуществлением переводов, в соответствии с условиями Договора, законодательством РФ и правилами Международных и национальных платежных систем.
- 6.2.1. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Процессором, Отправителем и (или) Получателем во всех случаях, когда такие споры и разногласия не относятся к предмету Договора и оказанию Банком услуг по осуществлению Переводов в рамках Услуг Сервиса.
- 6.2.2. Банк не несет ответственности за действия, выполняемые Процессором при оказании Услуг в рамках Сервиса «Чаевые».
- 6.2.3. Отправитель или Получатель, считающий, что его права нарушены вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Банком или Процессором своих обязательств, установленных Договором, а также иных обязательств, относящихся к осуществлению денежных переводов с использованием Карт, направляет Процессору претензию, содержащую суть предъявляемого требования, обоснование его предъявления, а также все данные Отправителя или Получателя в письменном виде.
- 6.2.4. Срок ответа Процессора на претензию, содержащую обоснованные требования Отправителя или Получателя, составляет 15 рабочих дней. Процессор вправе не рассматривать анонимные претензии или претензии, не позволяющие идентифицировать Отправителя или Получателя на основе предоставленных им данных.
- 6.3. Процессор не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования Сервиса «Чаевые» или убытки, причиненные Отправителю, Получателю или третьим сторонам в результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования Сервиса или отдельных его компонентов и функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в их

работе, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

- 6.4. Процессор и Банк освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием действий непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе массовых беспорядков, запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров, катастроф, сбоев в телекоммуникационных и электрических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на получение несанкционированного доступа или выведение из строя программного либо аппаратного комплекса.
- 6.5. Отправитель заверяет и гарантирует, что он является держателем Карты, используемой им для отправления Переводов в рамках Сервиса, и осуществляет такое использование на законных основаниях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Отправитель обязуется возместить все убытки, которые возникли или могут возникнуть у Процессора и (или) Банка и (или) третьих лиц в связи с нарушением Отправителем гарантий и заверений, предусмотренных настоящим пунктом, Процессору и (или) Банку и (или) третьим лицам соответственно.
- 6.6. Получатель заверяет и гарантирует, что он является держателем Карты, используемой им для получения Переводов в рамках Сервиса, и осуществляет такое использование на законных основаниях, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Получатель обязуется возместить все убытки, которые возникли или могут возникнуть у Процессора и (или) Банка и (или) третьих лиц в связи с нарушением Получателем гарантий и заверений, предусмотренных настоящим пунктом, Процессору и (или) Банку и (или) третьим лицам соответственно.
- 6.7. Получатель самостоятельно разрешает любые споры с Отправителями, возникшие в случае несогласия Отправителя с суммой перевода после успешного проведения Перевода, осуществленного в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 6.7.1. В случае получения несанкционированного доступа Получателя к персональным данным Отправителя Получатель обязуется возместить Процессору убытки, возникшие вследствие претензий (требований) Отправителей в полном объеме.
- 6.8. Любые споры и разногласия Сторон по Договору или в связи с ним, которые не были урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 6.9. Процессор:
- не является инициатором передачи материала и не определяет его получателя;
 - не изменяет материал, когда оказывает услуги связи (кроме случаев, когда это нужно, чтобы обеспечить технологический процесс передачи);
 - не обладает по умолчанию информацией о том, что инициатор передачи материала, содержащего объект интеллектуальной собственности, использует этот объект неправомерно;
 - не обладает по умолчанию информацией о том, что третье лицо неправомерно использовало в размещенном им или по его указанию материале объект интеллектуальной собственности.
- 6.10. В случае получения заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав Процессор осуществляет меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.
- 6.11. Если функционал Сервиса позволяет Получателям осуществлять загрузку и размещение результатов интеллектуальной деятельности и иных материалов (далее – Контент) в сеть Интернет, Процессор, являясь информационным посредником, не несет ответственности за размещение Получателем Контента, в том числе если:
- Получатель своими действиями в Сервисе нарушает интеллектуальные права третьих лиц;
 - Получатель размещает Контент, запрещенный к распространению на территории Российской Федерации;
 - Получатель своими действиями в Сервисе нарушает законодательство Российской Федерации иным образом.

7. Конфиденциальность и персональные данные

- 7.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон (далее — Конфиденциальная информация), если не согласовано иное. Под Конфиденциальной информацией в Договоре понимаются не являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков и (или) повлиять на деловую репутацию любой из Сторон, в том числе (если применимо):
- информация о персональных данных Отправителя и Получателя;
 - об условиях Договора;
 - об оказанных Услугах Сервиса, объемах Переводов;
 - о количестве и сумме Переводов, информация о которых передана Получателю;
 - любая иная информация, полученная Сторонами в ходе выполнения своих обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Сторона обязана предоставить такую информацию в соответствии с законодательством РФ.
- 7.2. Факт заключения Договора не рассматривается Сторонами как конфиденциальная информация.
- 7.3. Процессор при обработке персональных данных в полном объеме соблюдает требования Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»), а также изданных в его исполнение нормативных документов. В соответствии с условиями Договора Отправитель или Получатель не осуществляет обработку персональных данных, а также не имеет доступа к персональным данным, обрабатываемым Процессором.
- 7.3.1. Целью обработки Персональных данных, полученных от Получателя, во всех случаях является исполнение Договора. Сроки хранения персональных данных определяются законодательством РФ.
- 7.3.2. Под обработкой персональных данных Стороны понимают их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе трансграничную (распространение, предоставление доступа) таких персональных данных аффилированным или связанным с Процессором лицам, а также Банку, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.
- 7.3.3. В соответствии с ФЗ «О персональных данных», а также иными нормативно-правовыми актами РФ в области защиты и обработки персональных данных, в отношении всех персональных данных, которые Процессор может получить от Отправителя или Получателя, Отправитель или Получатель дает Процессору согласие на обработку любым способом в целях исполнения Договора любых персональных данных Отправителя или Получателя, предоставленных Отправителем или Получателем лично, либо через третьих лиц при заключении, либо в период действия Договора. Указанное согласие действует в течение срока действия Договора и может быть отозвано Отправителем или Получателем путем одностороннего отказа от исполнения Договора.
- 7.3.4. Обработка персональных данных, необходимая и достаточная для оказания услуг в рамках Договора, осуществляется с согласия Держателей карт (субъектов персональных данных) на обработку их персональных данных.
- 7.3.5. Отправитель или Получатель дает свое согласие Процессору на передачу его персональных данных Банку, а также третьим лицам при наличии надлежащим образом заключенных между Процессором и такими третьими лицами договоров.
- 7.3.6. Процессор с целью защиты данных Держателей карт, обязуется соблюдать все требования Payment Card Industry Security Standard (PCI DSS) по обеспечению безопасности персональных данных Отправителей и Получателей, применимые к обязательствам Процессора по Договору.
- 7.3.7. Положения настоящего раздела применяются, если Сторонами не согласован иной

режим конфиденциальности информации и (или) раскрывающей стороной не получено согласие от другой стороны на раскрытие вышеуказанной информации.

8. Срок действия и порядок расторжения договора

- 8.1. Договор действует в течение 12 календарных месяцев с даты его заключения.
- 8.2. Срок действия Договора автоматически продлевается на 12 календарных месяцев в случае, если Получатель не уведомляет Процессора о своем нежелании продлевать срок действия Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока (в том числе очередного) его действия. Срок действия Договора может быть продлен неограниченное количество раз.
- 8.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора. Для этих целей она в письменной форме уведомляет другие стороны о своем намерении не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от исполнения, если Договором не предусмотрено иное. Уведомление должно быть сделано в письменной форме на бумажном носителе и содержать указание на причину расторжения Договора. Отказ Процессора от исполнения Договора выражается, в том числе, в ограничении доступа Получателя к Сервису и Личному кабинету Получателя.
- 8.4. Процессор и Банк вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без предварительного уведомления Сторон и заблокировать или ограничить Получателю доступ к Сервису и Личному кабинету в следующих случаях:
 - 8.4.1. при нарушении Получателем условий, указанных в п. 1.6 и 6.11 Договора;
 - 8.4.2. если Процессор или Банк сочтут действия Получателя мошенническими или направленными на подрыв репутации Процессора или Банка посредством ограничения доступа Получателя к Личному кабинету;
 - 8.4.3. если Получатель осуществляет деятельность, которая наносит или потенциально может нанести Процессору или Банку ущерб, в том числе репутационный.
- 8.5. Получатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор посредством удаления аккаунта в соответствии с правилами пользования сервисом «Чаевые» (далее – Правила).
 - 8.5.1. При удалении Личного кабинета и наличии не выведенных на Карту денежных средств Получателю предлагается осуществить их вывод на Карту.
 - 8.5.2. В случае отказа от предложения вывода Получатель соглашается с тем, что денежные средства удерживаются в качестве комиссии Процессора за Услуги Сервиса.
- 8.6. Все прочие обязательства Сторон по настоящему Договору, возникшие до его прекращения, сохраняются вплоть до их полного исполнения.
- 8.7. Условия Договора в части применения НДС вступают в силу с 1 января 2026 года.

9. Прочие условия

- 9.1. В соответствии с ч.1 ст. 450 ГК РФ, Процессор и Банк, действуя совместно и по согласованию, имеют право вносить изменения в условия Договора. При этом изменения, внесенные Процессором и Банком в Договор, становятся обязательными для Сторон с даты размещения Процессором и Банком новой редакции Договора по ссылке:
https://static.cloudpayments.ru/docs/cloudtips_oferta.pdf.
- 9.2. Использование Отправителями, Получателями и иными пользователями (далее – Пользователи) функционала Сайта, его страниц и интегрированного с ними Сервиса «Чаевые» также регулируется обязательными для исполнения Правилами, опубликованными по ссылке:
https://static.cloudpayments.ru/docs/CloudTips/cloudtips_terms_of_use.pdf
- 9.2.1. Стороны признают надлежащим образом направленными любые уведомления и корреспонденцию в случае, если отправка совершена в письменной форме по адресу, указанному в Договоре. Наряду с этим Стороны признают надлежащими следующие способы уведомления по Договору:
 - посредством размещения информации на Сайте и (или) в Личном кабинете для уведомлений об изменениях в тексте Договора, размере комиссии, иных документах,

касающихся широкого круга лиц, а также об отклонениях в режиме и графике работы Процессора и Сервиса;

- посредством размещения Процессором и (или) Банком информации в Личном кабинете — для уведомлений и новостей, касающихся как широкого круга лиц, так и персонально Получателя;
- с использованием электронной почты — для уведомлений, отправляемых Процессором в адрес Получателя о событиях, касающихся как широкого круга лиц, так и персонально Получателя.